

国家税务总局鄂尔多斯市税务局

第二稽查局

税务处理决定书

鄂税二稽处〔2023〕29号

廖礼平（纳税人识别号：612525*****0158）：

我局于2023年8月1日起，对你2009年7月5日转让准格尔旗金利煤炭有限责任公司股权涉税问题开展了检查，违法事实及处理决定如下：

一、违法事实

（一）个人所得税方面

2009年7月5日，你、马国平与苏玉强、杨文兵签订煤矿股权转让协议。你、马国平将准格尔旗金利煤矿有限责任公司全部股权转让给苏玉强、杨文兵，股权转让价格为410,000,000.00元。其中，你股权占比为50%，2010年工商登记由你50%、马国平50%变更为杨才小30%、苏洪源25%、苏玉强25%、马国平20%。因未取得你取得煤矿股权的成本资料证据，采用核定征收方式核定你应纳个人所得税，核定税率为10%。因此，此次股权转让你应申报个人所得税20,500,000.00元，2020年4月24日和2020年4月26日

已合计申报缴纳个人所得税5,502,500.00元，少申报缴纳14,997,500.00元。

（二）印花税方面

2009年7月5日，你、马国平与苏玉强、杨文兵签订煤矿股权转让协议。该协议约定你、马国平将准格尔旗金利煤矿有限责任公司全部股权转让给苏玉强、杨文兵，股权转让价格为410,000,000.00元。其中，你股权占比为50%，2010年工商登记由你50%、马国平50%变更为杨才小30%、苏洪源25%、苏玉强25%、马国平20%。因此，此次股权转让你应申报印花税102,500.00元，2020年4月23日已申报缴纳印花税27,512.50元，少申报缴纳74,987.50元。

二、处理决定及依据

（一）个人所得税的处理决定及依据

根据《中华人民共和国个人所得税法》（主席令2007年第85号）第一条第一款“在中国境内有住所，或者无住所而在境内居住满一年的个人，从中国境内和境外取得的所得，依照本法规定缴纳个人所得税。”和第二条第九项“下列各项个人所得，应纳个人所得税：九、财产转让所得；”和第三条第五项“个人所得税的税率：五、特许权使用费所得，利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得，偶然所得和其他所得，适用比例税率，税率为百分之二十。”和第六条第五项“应纳税所得额的

计算：五、财产转让所得，以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额，为应纳税所得额。”

根据《国务院关于修改〈中华人民共和国个人所得税法实施条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令2008年第519号）第八条第九项“税法第二条所说的各项个人所得的范围：（九）财产转让所得，是指个人转让有价证券、股权、建筑物、土地使用权、机器设备、车船以及其他财产取得的所得。”和第二十二条“财产转让所得，按照一次转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额，计算纳税。”和第三十六条“纳税义务人有下列情形之一的，应当按照规定到主管税务机关办理纳税申报：（一）年所得12万元以上的；（二）从中国境内两处或者两处以上取得工资、薪金所得的；（三）从中国境外取得所得的；（四）取得应纳税所得，没有扣缴义务人的；（五）国务院规定的其他情形。年所得12万元以上的纳税义务人，在年度终了后3个月内到主管税务机关办理纳税申报。纳税义务人办理纳税申报的地点以及其他有关事项的管理办法，由国务院税务主管部门制定。”

根据国家税务总局关于印发《个人所得税自行纳税申报办法（试行）》的通知（国税发〔2006〕162号）第二条 第一项“凡依据个人所得税法负有纳税义务的纳税人，有下列情形之一的，应当按照本办法的规定办理纳税申报：（一）年所得12万元以上的；”第六条第九项“本办法所称年所得12万元以上，是指纳税

人在一个纳税年度取得以下各项所得的合计数额达到12万元：

(九)财产转让所得；” 第八条第六项“本办法第六条所指各项所得的年所得按照下列方法计算：(六)财产转让所得，按照应纳税所得额计算，即按照以转让财产的收入额减除财产原值和转让财产过程中缴纳的税金及有关合理费用后的余额计算。”第十五条“年所得12万元以上的纳税人，在纳税年度终了后3个月内向主管税务机关办理纳税申报。”

根据《中华人民共和国税收征收管理法》（中华人民共和国主席令2001年第49号）第三十五条“纳税人有下列情形之一的，税务机关有权核定其应纳税额：(一)依照法律、行政法规的规定可以不设置帐簿的；(二)依照法律、行政法规的规定应当设置帐簿但未设置的；(三)擅自销毁帐簿或者拒不提供纳税资料的；(四)虽设置帐簿，但帐目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查帐的；(五)发生纳税义务，未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的；(六)纳税人申报的计税依据明显偏低，又无正当理由的。税务机关核定应纳税额的具体程序和方法由国务院税务主管部门规定。”和《国家税务总局关于加强股权转让所得征收个人所得税管理的通知》（国税函〔2009〕285号）第三条“个人股东股权转让所得个人所得税以发生股权变更企业所在地地税机关为主管税务机关。纳税人或扣缴义务人应到主管税务机关办理纳税申

报和税款入库手续。主管税务机关应按照《个人所得税法》和《税收征收管理法》的规定，获取个人股权转让信息，对股权转让涉税事项进行管理、评估和检查，并对其中涉及的税收违法行为依法进行处罚。”的规定。

此次股权转让你应申报个人所得税20,500,000.00元，2020年4月24日和2020年4月26日已合计申报缴纳个人所得税5,502,500.00元，少申报缴纳14,997,500.00元。

以上共计应补缴个人所得税14,997,500.00元。

（二）印花税的处理决定及依据

根据《中华人民共和国印花税暂行条例》（1988年国务院令 第11号）“第一条在中华人民共和国境内书立、领受本条例所列举凭证的单位和个人，都是印花税的纳税义务人(以下简称纳税人)，应当按照本条例规定缴纳印花税。”“第二条 下列凭证为应纳税凭证：（一）购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证；（二）产权转移书据；（三）营业账簿；（四）权利、许可证照；（五）经财政部确定征税的其他凭证。”“第七条 应纳税凭证应当于书立或者领受时贴花。”“附件：印花税税目税率表”“11. 产权转移书据包括财产所有权和版权、商标专有权、专利权、专有技术使用权等转移书据，按所载金额万分之五贴花。”

根据《中华人民共和国印花税暂行条例施行细则》（财税字〔1988〕第225号）“第五条 条例第二条所说的产权转移书据，是指单位和个人产权的买卖、继承、赠与、交换、分割等所立的书据。”“第十四条 条例第七条所说的“书立或者领受时贴花”是指在合同的签订时、书据的立据时、帐簿的启用时和证照的领受时贴花。”“第十六条 产权转移书据由立据人贴花，如未贴或者少贴印花，书据的持有人应负责补贴印花。所立书据以合同方式签订的，应由持有书据的各方分别按全额贴花。”“第十八条 按金额比例贴花的应纳税凭证未标明金额的，应按照凭证所载数量及国家牌价计算金额；没有国家牌价的“按市场价格计算金额”然后按规定税率计算应纳税额。”

根据《印花税法管理规程（试行）》（国家税务总局公告2016年第77号）“第十二条 税务机关可以根据《征管法》及相关规定核定纳税人应纳税额。”及《中华人民共和国税收征收管理法》（中华人民共和国主席令2001年第49号）“第三十五条 纳税人有下列情形之一的，税务机关有权核定其应纳税额；

（一）依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的；

（二）依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账簿的；

（三）擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的；

（四）虽设置账簿，但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查账的；

（五）发生纳税义务，未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的；

（六）纳税人申报的计税依据明显偏低，又无正当理由的。

税务机关核定应纳税额的具体程序和方法由国务院税务主管部门规定。”

此次股权转让你应申报印花税102,500.00元，2020年4月23日已申报缴纳印花税27,512.50元，少申报缴纳74,987.50元。

以上共计应补缴印花税74,987.50元。

（三）加收滞纳金的税务处理依据

根据《中华人民共和国税收征收管理法》（中华人民共和国主席令2001年第49号）第三十二条：“纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。”和《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（国务院令第362号）第七十五条：“税收征管法第三十二条规定的加收滞纳金的起止时间，为法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的税款缴纳期限届满次日起至纳税人、扣缴义务人实际缴纳或者解缴税款之日止。”以及《国家税务总局关于印发个人所得税自行申报纳税办法（试行）》（国税发〔2006〕162号）：“第十五条 年所得12万元以上的纳税人，在纳税年度终了后3个月内向主管税务机关办理纳税申报。”的

规定，对应补缴个人所得税14,997,500.00元加收从2011年4月1日起到缴纳之日止的滞纳金。此外，你于2020年4月24日和26日缴纳的个人所得税税款所属期错误，你于2020年4月24日缴纳的所属期为2012年10月的3,525,000.00元个人所得税税款所属期应为2010年，滞纳金起算日为2011年4月1日，应加收2011年4月1日至2012年10月15日期间的滞纳金1,046,925元；2020年4月26日缴纳的所属期为2012年10月的928,431.00元、186,200.00、862,969.00个人所得税税款所属期应为2010年，滞纳金起算日为2011年4月1日，应加收滞纳金275,744.01元、55,301.40元、256,301.79元，以上合计应加收1,634,272.20元滞纳金。

限你自收到本决定书之日起15日内到国家税务总局准格尔旗税务局将上述税款及滞纳金缴纳入库，并按照规定进行相关账务调整。逾期未缴清的，将依照《中华人民共和国税收征收管理法》第四十条规定强制执行。

你若同我局在纳税上有争议，必须先依照本决定的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保，然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局鄂尔多斯市税务局申请行政复议。

二〇二三年十月七日